



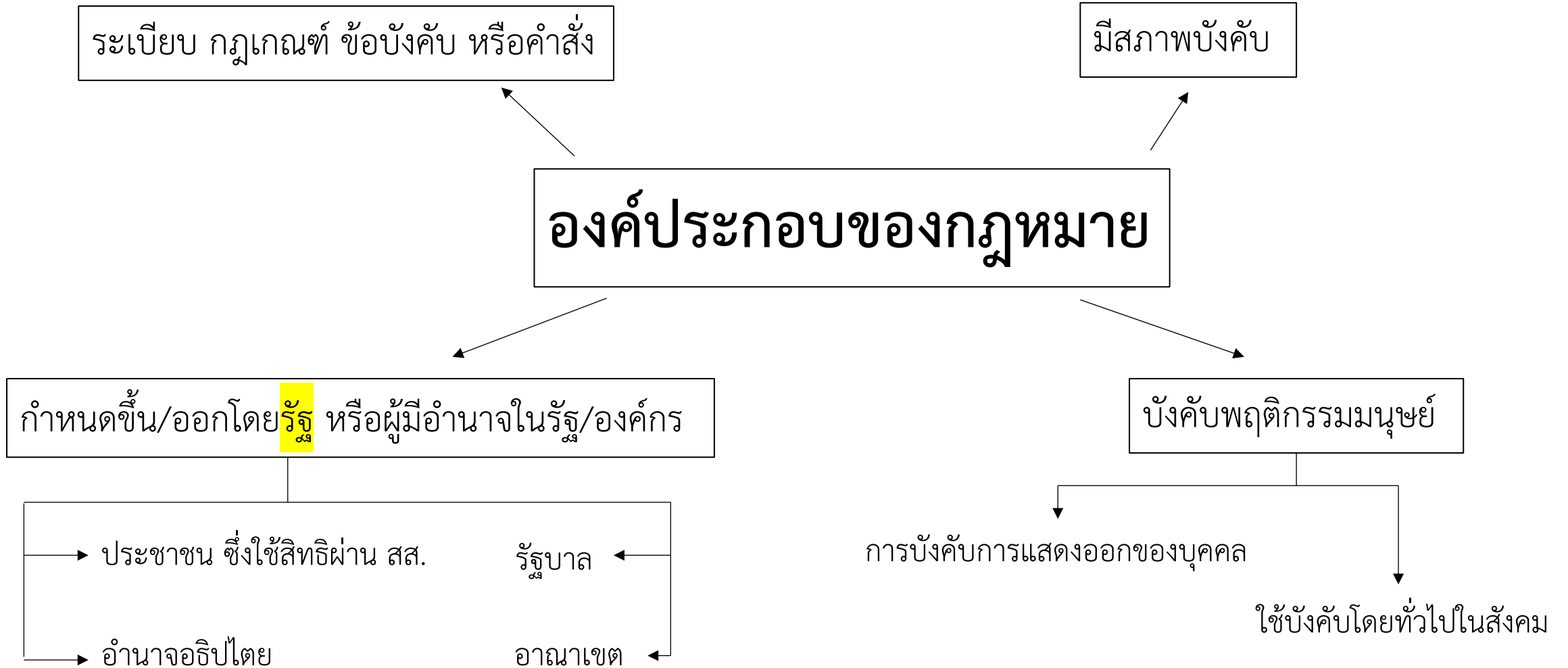
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับ  
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ตูพานิช

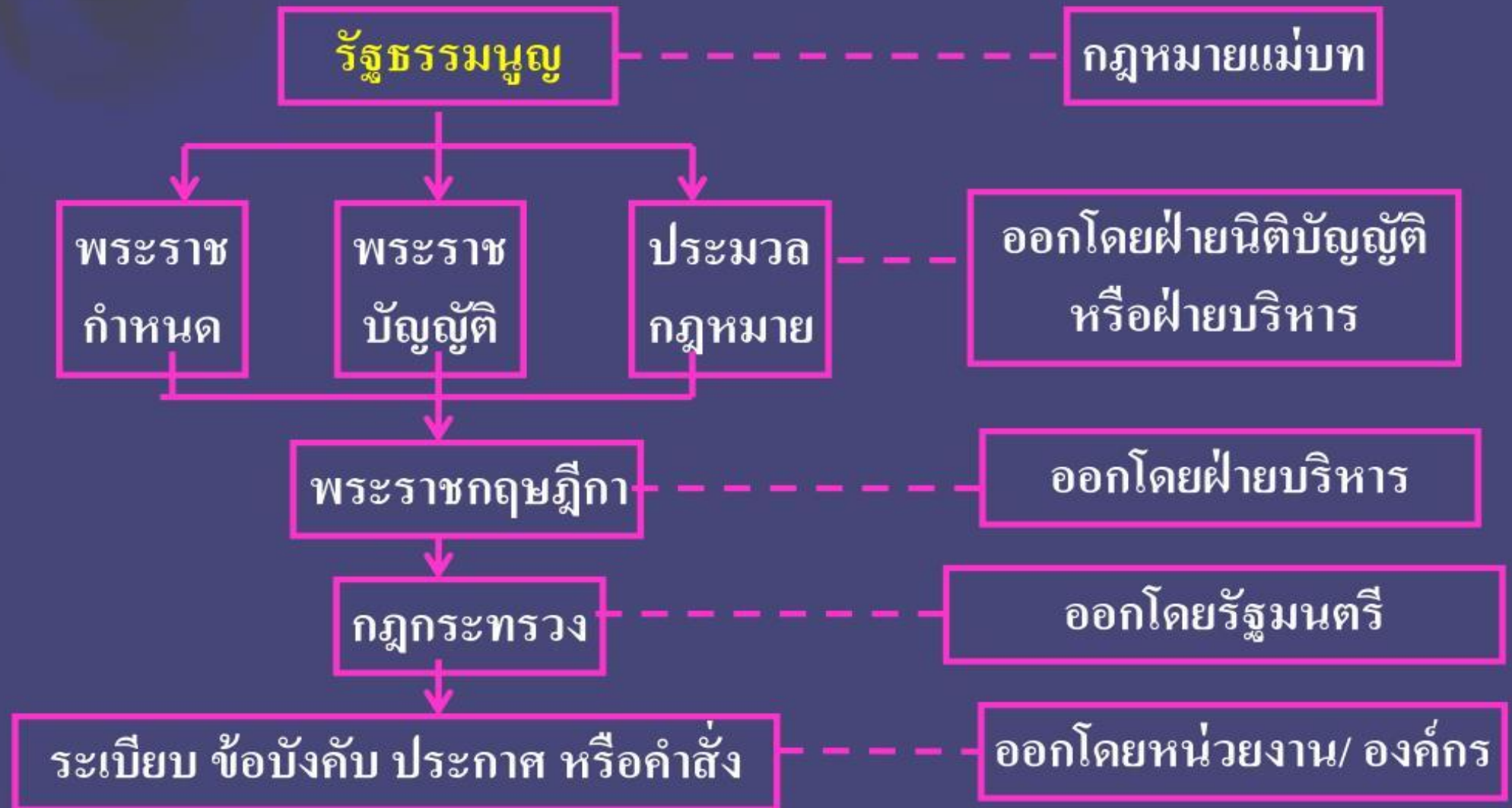
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ความหมาย



# ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร



# การบังคับใช้ และการยกเลิกกฎหมาย

## การบังคับใช้

## การยกเลิก

### กรณีปกติ

- มีผลบังคับตามวันที่ระบุในกฎหมายฉบับนั้น
- ถ้าไม่ระบุวัน ให้ถือว่าวันถัดไปจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

### กรณีเร่งด่วน

- มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

### ยกเลิกโดยชัดแจ้ง

- ยกเลิกตามวันที่กฎหมายฉบับนั้นระบุไว้
- ยกเลิกโดยกฎหมายฉบับใหม่ที่มีศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่า
- รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนด

### ยกเลิกโดยปริยาย

- ใช้ในกรณีกฎหมายเรื่องเดียวกัน 2 ฉบับมีข้อความขัดแย้ง
- ถ้าศักดิ์ต่างกัน ฉบับเก่าที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจะถูกยกเลิก
- ถ้าศักดิ์เท่ากัน ฉบับเก่าจะถูกยกเลิก



## พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐

## ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “การพยาบาล” และ “การผดุงครรภ์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การพยาบาล” หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล



## พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ

พ.ศ. ๒๕๕๘

## ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน

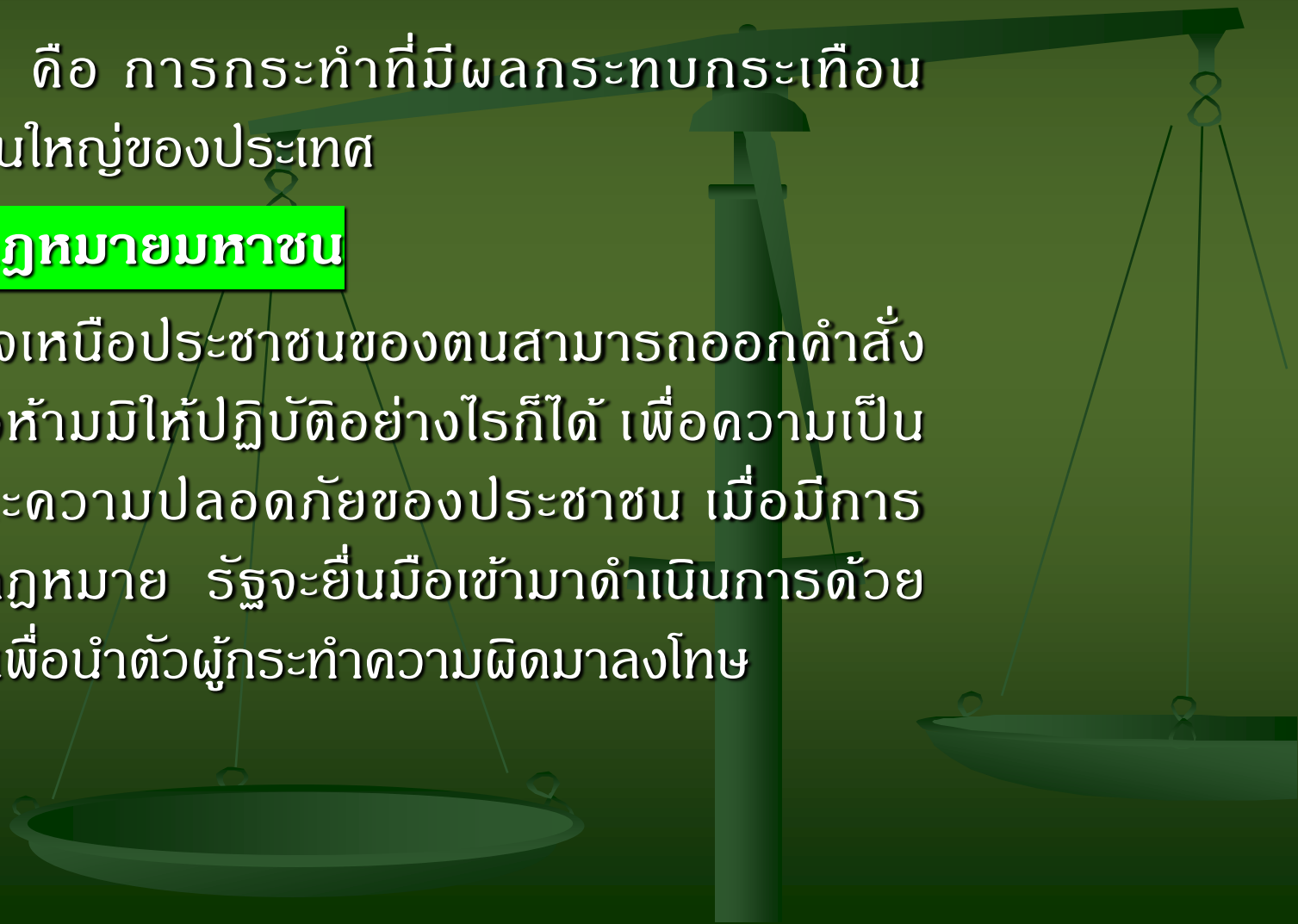
“โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

# กฎหมายอาญา

ความผิดทางอาญาคืออะไร

- ความผิดทางอาญา คือ การกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม หรือ คนส่วนใหญ่ของประเทศ
- กฎหมายอาญา เป็น **กฎหมายมหาชน**
- กฎหมายที่รัฐมีอำนาจเหนือประชาชนของตนสามารถออกคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไรหรือห้ามมิให้ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน เมื่อมีการกระทำความผิดตามกฎหมาย รัฐจะยื่นมือเข้ามาดำเนินการด้วยวิธีการทางกฎหมาย เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ





## ลักษณะสำคัญของความผิดทางอาญา

- เป็นกฎหมายที่ชัดเจน

ในขณะที่กระทำความผิดต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ผู้ใช้กฎหมายจะสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้บังคับแก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ เช่น กฎหมายบัญญัติว่าการทอติ่งผู้ป่วยเป็นความผิด (ป.อ.ม.307)

- เป็นกฎหมายที่ไม่มีผลย้อนหลัง

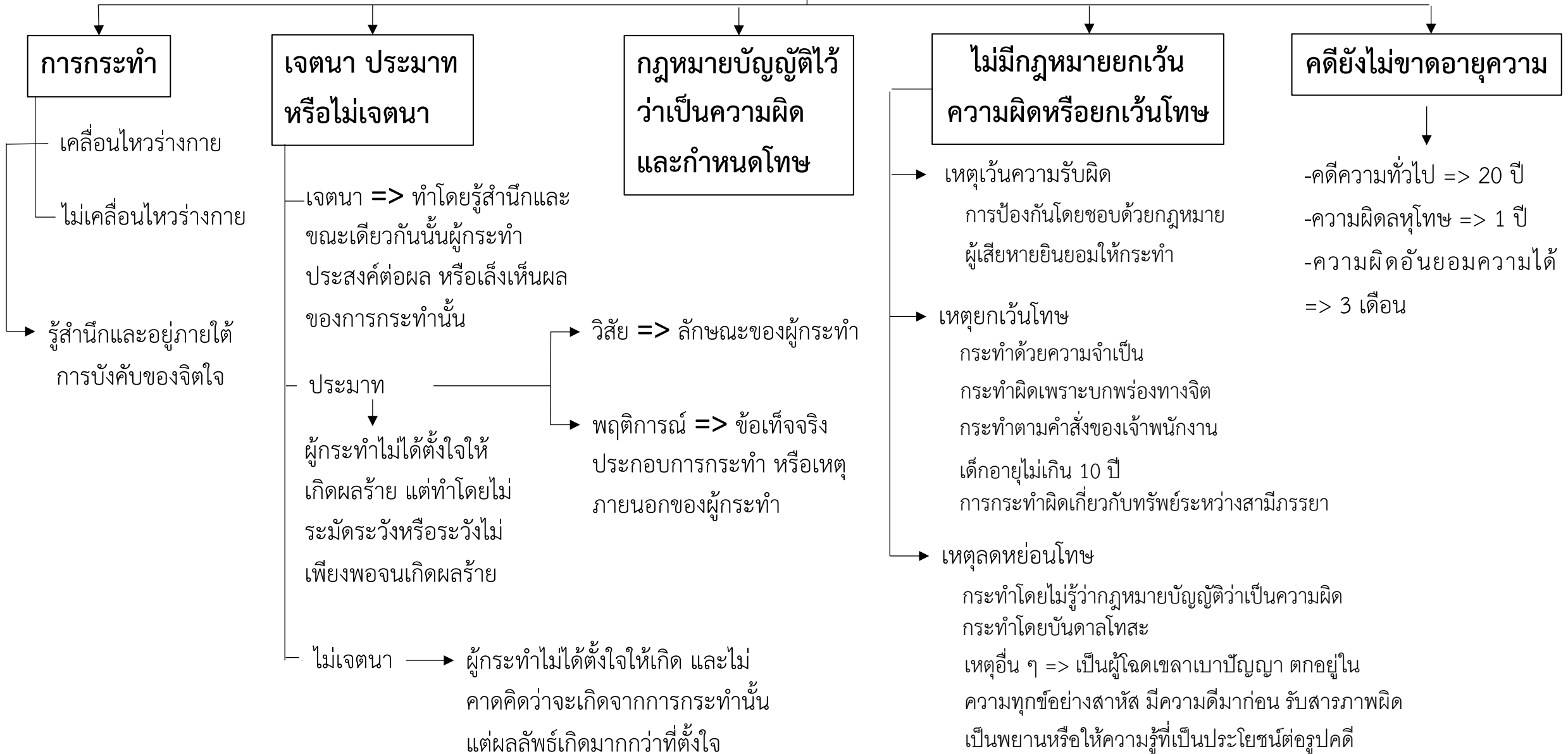
ถ้าในขณะที่มีการกระทำความผิดยังไม่มีกฎหมายอาญานับบัญญัติว่าเป็นความผิด แม้อีกภายหลังจะมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำอย่างเดียวกันนั้นเป็นความผิดก็จะนำกฎหมายใหม่มาใช้กับการกระทำครั้งแรกไม่ได้

# โทษทางอาญา (ป.อ. ม.18)

1. ประหารชีวิต ด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย
2. จำคุก ได้แก่ การเอาตัวไปขังในเรือนจำ  
โทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต ผู้กระทำความผิดมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เปลี่ยนโทษเป็นจำคุก 50 ปีแทน
3. กักขัง การเอาตัวไปควบคุมไว้ในสถานที่กักขัง ซึ่งมีใช้เรือนจำ สถานนี้  
ตำรวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน
4. ปรับ หากไม่ชำระเงินค่าปรับต้องถูกยึดทรัพย์สินหรือกักขังแทน  
ในอัตรา 200 บาท ต่อวัน
5. ริบทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินที่ทำขึ้นหรือมีไว้เป็นความผิด



# องค์ประกอบของความรับผิดตามกฎหมายอาญา



## องค์ประกอบความผิด

### ทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลยผู้ป่วย ม.307

มีหน้าที่แต่ไม่ทำ

มีหน้าที่ตามกฎหมาย/สัญญาต้องดูแล => เช่น ลูกมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่  
พยาบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ => พิจารณาจากอายุ ความเจ็บป่วย กาย/  
จิตพิการ

ทอดทิ้ง => เอาไปทิ้ง เอาไปปล่อย ละเลย ไม่เอาเป็นธุระ

น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต/ร่างกาย => พิจารณาพฤติการณ์ประกอบ  
การกระทำ

# องค์ประกอบของความผิดฐานเปิดเผยความลับ

ม.323

① ผู้ใด => ผู้กระทำความผิด

② ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นจากการประกอบอาชีพหรือจากการศึกษาอบรม

ความลับ => เรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว โดยในเรื่องเดียวกันอาจเป็นความลับของบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ความลับของบุคคลอื่น

อาชีพ=> แพทย์ เภสัชกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ  
ทนายนาม หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพ

③ เปิดเผยความลับที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ใด => การเปิดเผยด้วยการกระทำหรือ  
งดกระทำใด ที่ทำให้ไม่เป็นความลับอีกต่อไป

## องค์ประกอบความผิด

### ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายแห่งชีวิต ม.374

ปฏิเสธการช่วยเหลือ => ไม่มีหน้าที่และไม่ทำ => ละหุโทษ

เห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายแห่งชีวิต

เหตุการณ์นั้นสามารถช่วยได้ โดยไม่กลัวอันตรายแก่ตนหรือผู้อื่น

ไม่ช่วยตามความจำเป็น

## องค์ประกอบความผิด เกี่ยวกับเอกสาร

| การทำคำรับรองเท็จ ม.269                                                           | ปลอมเอกสาร ม.264                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>มีสิทธิทำ</u> แต่โกหกกว่าทำหรือไม่ทำ                                           | <u>ไม่มีสิทธิ</u> แต่ทำ และผู้อื่นเสียหาย                                                                                                                                                              |
| ผู้ใด => ผู้กระทำผิดประกอบการทำงานในวิชาชีพ<br>แพทย์ กฎหมาย บัญชี / วิชาชีพอื่นใด | ผู้ใด => ผู้กระทำผิด                                                                                                                                                                                   |
| ทำคำรับรองเป็นเอกสารเท็จ หรือเป็นผู้ใช้หรือ<br>อ้างคำรับรองนั้นโดยทุจริต          | ทำเอกสารปลอม=> <u>ทั้งฉบับหรือบางส่วน</u> <u>เติมหรือตัดทอน</u><br><u>ข้อความ</u> หรือ <u>แก้ไขด้วยประการใดๆ</u> ในเอกสารที่แท้จริง หรือ<br><u>ประทับตราปลอม</u> หรือ <u>ลงลายมือชื่อปลอม</u> ในเอกสาร |
| ใช้เอกสารเท็จนั้นในทางที่น่าจะเกิดความ<br>เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน            | นำเอกสารปลอมที่ทำขึ้นไปใช้ในทางที่น่าจะเกิด<br>ความเสียหายแก่ผู้อื่น                                                                                                                                   |
|                                                                                   | กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อ<br>ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อนำเอกสารนั้น<br>ไปใช้ในกิจการ ที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้ใด                           |



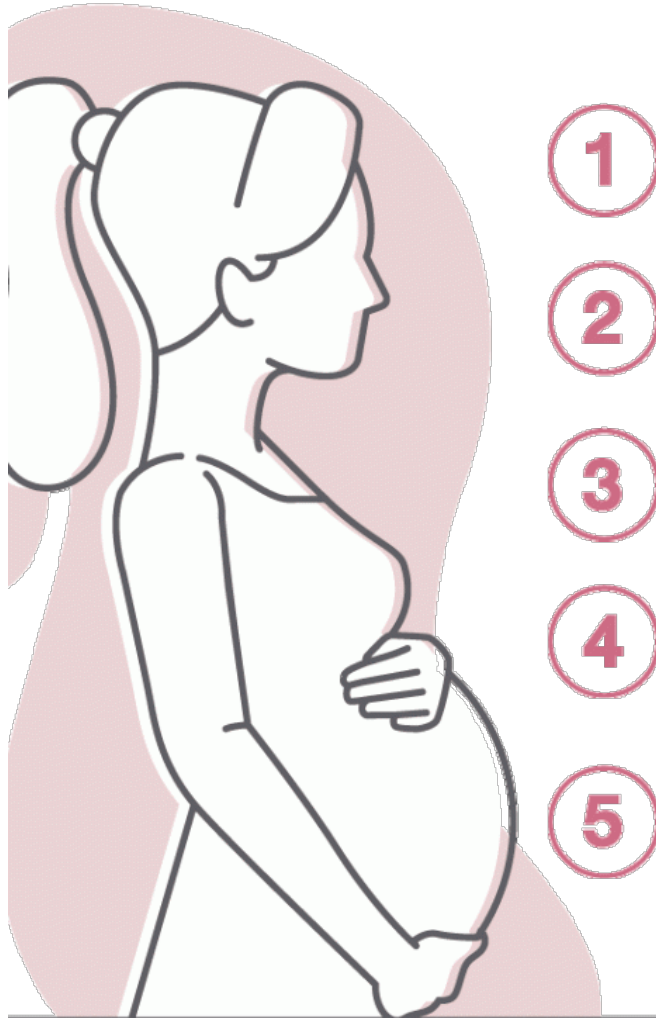
## การทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ใหม่

- มาตรา 301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ โดยที่ไม่เข้าเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาตรา 305 มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ อัตราโทษลดลงจากประมวลกฎหมายอาญาเดิม
- มาตรา 305 หากเป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด
- (1) จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
  - (2) จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
  - (3) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ในมาตรา 305 (3) ใหม่ กำหนดเพียงให้หญิง “ยืนยัน” ด้วยตนเอง ก็จะไม่เป็นภาระต่อหญิงที่ต้องพิสูจน์ถึงการถูกระทำทางเพศ
  - (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ โดยการนับระยะเวลาขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรณ์ บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อธิบายว่านับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย
  - (5) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา 305 (1) – (3) หญิงสามารถทำแท้งได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุครรภ์

ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

|                                                                                                                                                 | กฎหมาย<br>ฉบับเดิม | กฎหมายฉบับ<br>แก้ไขใหม่ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| เหตุยกเว้นให้ทำแท้งได้                                                                                                                          |                    |                         |
| ปัญหาสุขภาพกายของหญิงตั้งครรภ์                                                                                                                  | ✓                  | ✓                       |
| ปัญหาสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์                                                                                                                  | ✓                  | ✓                       |
| หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศ                                                                                              | ✓                  | ✓                       |
| มีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง                                           |                    | ✓                       |
| หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์                                                                         |                    | ✓                       |
| หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์โดยตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด |                    | ✓                       |

# เงื่อนไขการยุติการตั้งครรภ์ “ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย”



- 1 ทำให้หากการตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือทางจิตใจ
- 2 ทำให้หากการกในครรภ์มีความผิดปกติทางร่างกายหรือทางจิตใจอย่างร้ายแรง
- 3 เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เต็มใจ อันเนื่องมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- 4 มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) และหญิงยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
- 5 หากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยืนยันยุติการตั้งครรภ์ได้ หลังจากการตรวจโดยแพทย์

## กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

**บุคคล** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) กำหนดลักษณะของบุคคลที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้ดังต่อไปนี้

**บุคคลธรรมดา** ตาม ป.พ.พ. มาตรา 15 บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก

## ความสามารถในการใช้สิทธิ

| บุคคล                     | ผู้ดูแล                      | ผลการทำนิติกรรม                                                                               |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้เยาว์                  | ผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม) | โมฆียะ                                                                                        |
| คนไร้ความสามารถ           | ผู้อนุบาล                    | โมฆียะ                                                                                        |
| คนเสมือน<br>ไร้ความสามารถ | ผู้พิทักษ์                   | นิติกรรมอื่นๆ มีผลสมบูรณ์<br>ยกเว้น...นิติกรรมที่กฎหมาย<br>กำหนด<br>ถ้าฝ่าฝืนจะมีผลเป็นโมฆียะ |

# องค์ประกอบของความยินยอมรับการรักษาที่ถูกต้อง

## ความสมัครใจ

มิได้เกิดจากการข่มขู่  
ประทุษร้าย และต้องไม่  
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

## การได้รับข้อมูล

เพียงพอต่อการตัดสินใจ

## ความสามารถของบุคคล

อายุ ตามคำประกาศ  
สิทธิผู้ป่วย => บุคคล  
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

คนไร้ความสามารถ =>  
ผู้อนุบาล

สามเณร

# องค์ประกอบความรับผิดชอบละเมิดในทางแพ่ง

## กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

- ผ่าฝืนข้อห้ามหรือทำสิ่งที่กฎหมายห้ามทำ
- งดเว้นในสิ่งที่ตนมีหน้าที่ต้องทำ
- ทำโดยไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
- ไม่ป้องกันผลที่จะเกิดขึ้น / ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ

## ทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

- ทำโดยจงใจ => การกระทำที่ตั้งใจไม่มีสิทธิหรือใช้สิทธิเกินขอบเขตโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่น  $\neq$  เจตนาทางอาญา คือ ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องประสงค์ต่อผลที่จะเกิดขึ้น
- ประมาทเลินเล่อ => ทำโดยปราศจากความระมัดระวังในระดับวิญญูชน เทียบได้กับความระมัดระวังของบุคคลในอาชีพเดียวกัน

## บุคคลอื่นเสียหาย

- เสียหายแก่ชีวิต => ตาย
- เสียหายแก่ร่างกาย => บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
- เสียหายแก่อนามัย => ความไม่สุขสบายทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ
- เสียหายแก่เสรีภาพ => การทำให้ผู้อื่นถูกจำกัดเสรีภาพ
- เสียหายแก่ทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ => ทำให้ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างเสียหาย หรือเสียสิทธิต่าง ๆ โดยทรัพย์สิน รวมลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร



# ค่าสินไหมทดแทน

## เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย

- ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ต้องเสียไป
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย
- ค่าเสียความสามารถในการประกอบกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสูญเสียโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- ค่าขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก
- ค่าเสียหายอื่นที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน => ค่าทำขวัญ

## เสียหายต่อชีวิต

- ค่าปลงศพ => ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
- ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น => ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าปลงศพ
- ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย => ต้องมีใบเสร็จรับเงินรักษามาแสดงต่อศาล
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย => เรียกได้กรณีไม่ตายทันทีเท่านั้น คำนวณจากวันถูกละเมิดจนถึงวันตาย
- ค่าขาดแรงงาน
- ค่าขาดไร้อุปการะ

# พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ตูพานิช  
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

## มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ”

## มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

## มาตรา ๓

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติ  
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

## ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพฯ พิจารณาจาก...

### ๑. นิยามศัพท์...**มาตรา ๔**

-วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

-การพยาบาล

-การผดุงครรภ์

-การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

-การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

-ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

-ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

(ดูรายละเอียดที่ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ มาตรา ๔)

### ๒. ข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบ  
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๖๒, ๒๕๖๔

# พรบ.วิชาชีพฯ ข้อบังคับสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

การพยาบาล → การกระทำต่อมนุษย์

การดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย  
การฟื้นฟูสภาพ  
การป้องกันโรค  
การส่งเสริมสุขภาพ  
การช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค

การผดุงครรภ์ → หญิงมีครรภ์  
หญิงหลังคลอด (6 wks)  
ทารกแรกเกิด (28 วัน)

การดูแลและการช่วยเหลือ  
การตรวจ  
การทำคลอด  
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน  
ความผิดปกติ  
การช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค

หลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล

ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด  
และระยะหลังคลอด

## มาตรา ๕

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑  
สภาการพยาบาล  
มาตรา ๖-๑๐

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

มาตรา ๖ ให้มีสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล

- ▶ องค์กรวิชาชีพกำเนิดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ (กฎหมายวิชาชีพ)
- ▶ นิติบุคคล คือ เป็นบุคคลตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ภายในขอบอำนาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ที่ได้บัญญัติไว้ (ปปพ. มาตรา ๖๖ และ พ.ร.บ.วิชาชีพ มาตรา ๗ และ ๘)
- ▶ ถูกฟ้องร้องได้ แต่จะฟ้องร้องให้ยกเลิกไม่ได้ ต้องออกกฎหมายยกเลิกเท่านั้น และต้องมีผู้แทนสภาการพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนนิติบุคคล



# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๗ สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์

- (๑) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
- (๒) ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
- (๔) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
- (๕) ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
- (๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
- (๗) ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๘ สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่

- (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
- (๒) สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
- (๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพฯ ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนวิชาชีพฯ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
- (๔) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรของสถาบัน...
- (๕) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพฯ ของสถาบันการศึกษาที่จะทำการฝึกอบรมในวิชาชีพฯ

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๘ สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่

- (๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการสอนและฝึกอบรมตาม (๔),(๕)
- (๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพฯของสถาบันต่าง ๆ
- (๘) ออกหนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ / ความชำนาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพฯให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพฯ
- (๙) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๙ สภาการพยาบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

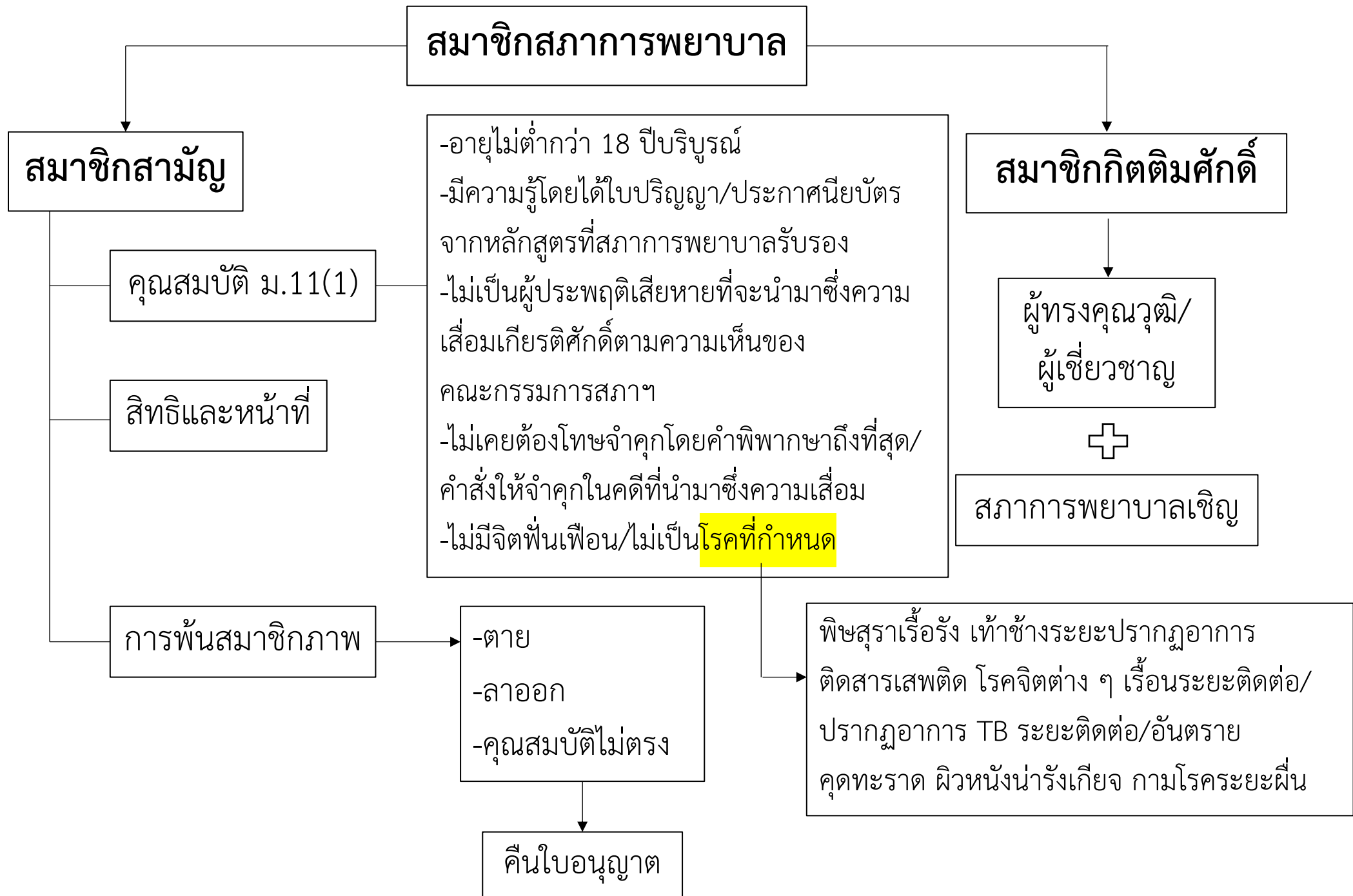
- (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
- (๒) ค่าจดทะเบียนสมาชิกสามัญ ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
- (๓) ผลประโยชน์จากกิจกรรมอื่นของสภาการพยาบาลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๗
- (๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการพยาบาล
- (๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๑๐

ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ  
แห่งสภาการพยาบาลและมีอำนาจหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒  
สมาชิก  
มาตรา ๑๑-๑๓



# ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ

พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดโรคที่ไม่ให้เป็นสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้

๑. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  ๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  ๓. ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
  ๔. โรคจิตต่าง ๆ
  ๖. วัณโรคในระยะอันตราย
  ๗. โรคคุดทะราด/โรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  ๘. กามโรคในระยะที่มีฝื่น/แผลที่ผิวหนัง
  ๙. โรคอื่นในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นที่น่ารังเกียจ /
- เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพฯ



## มาตรา ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปนี้

### สิทธิของสมาชิกสามัญ มาตรา ๑๒ (๑)-(๓)

(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ขอหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร เกี่ยวกับความรู้/ความชำนาญเฉพาะทาง/หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพฯ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล

(๒) เสนอความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลให้ คกกพิจารณา  
ร่วมกันเข้าชื่อตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ  
กิจการของสภาฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้เสนอทราบโดยเร็วที่สุด

(๓) ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล ลงสมัครรับเลือกตั้ง/รับเลือกเป็น  
กรรมการสภาฯ

### หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มาตรา ๑๒ (๔)

(๑) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

(๒) ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

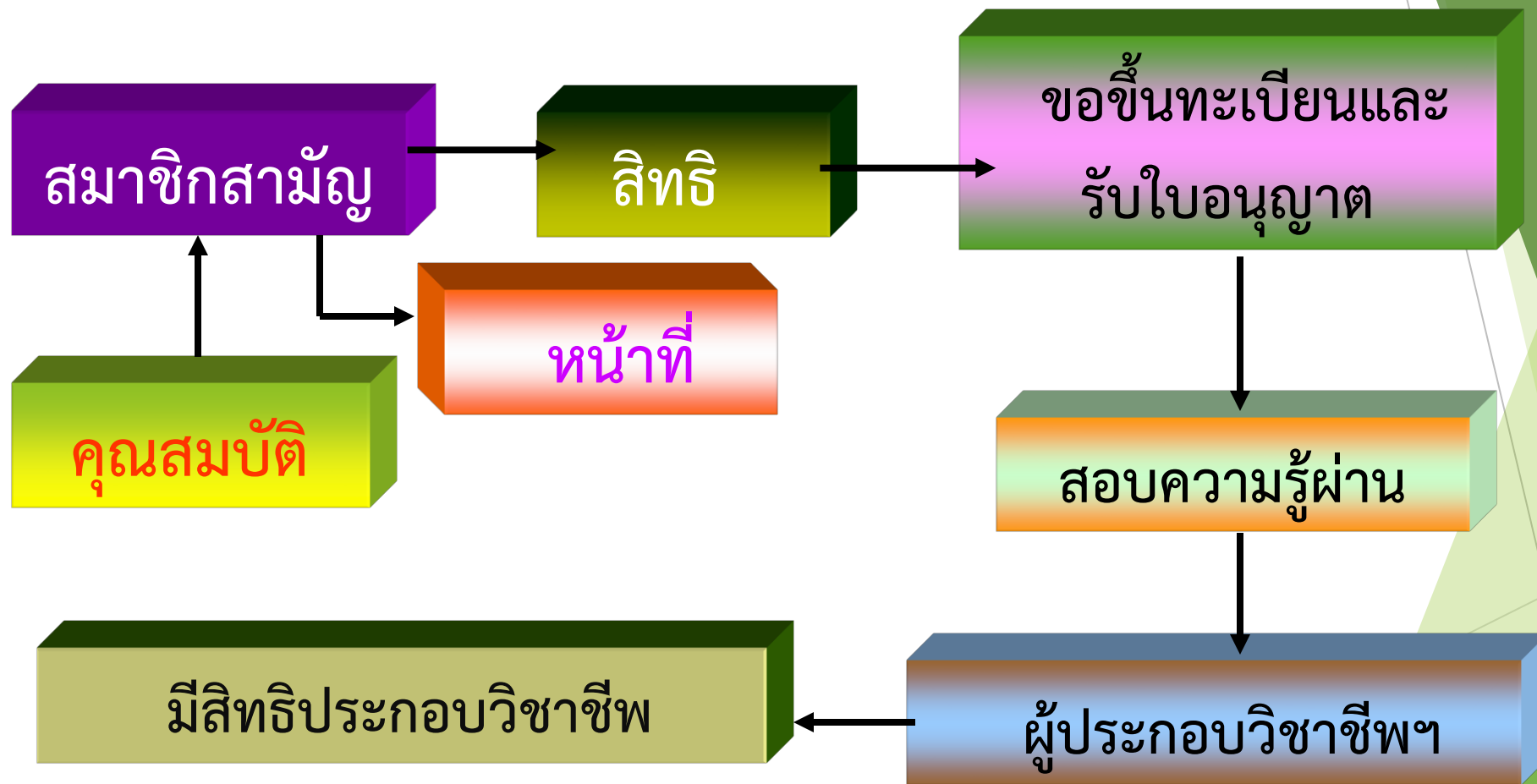
## มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญสิ้นสุด...เมื่อ

(๑) ตาย

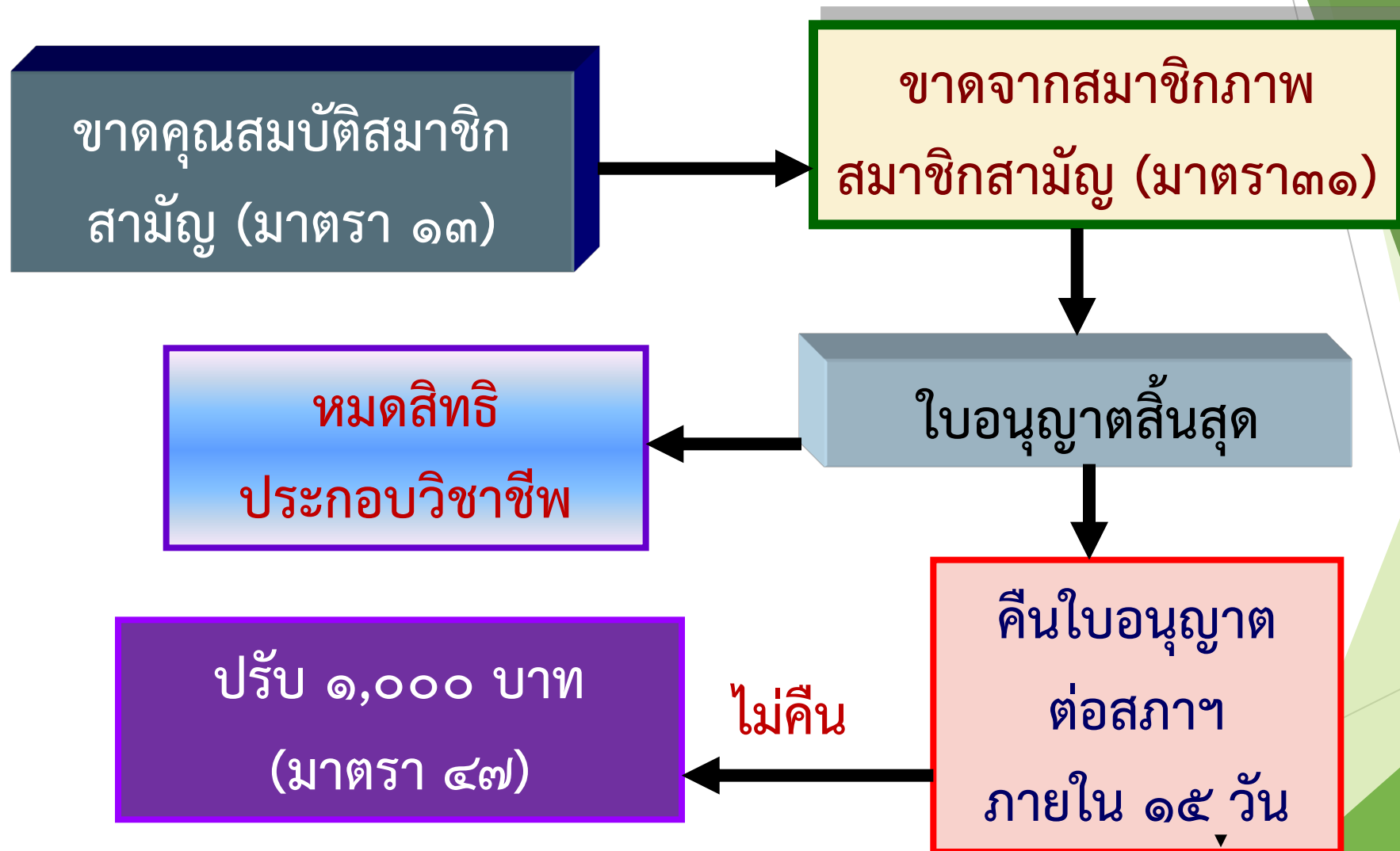
(๒) ลาออก (จากการเป็นสมาชิกสามัญ)

(๓) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ตามมาตรา ๑๑ (๑)  
ในเรื่อง...อายุ/ความรู้/ความประพฤติ/สุขภาพกาย/สุขภาพจิต

# ขั้นตอนการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์



## ความเชื่อมโยง...มาตรา ๑๓,๓๑,๔๗



หมวด ๓  
คณะกรรมการ  
มาตรา ๑๔-๒๓

**มาตรา ๑๔** คณะกรรมการประจำ มี ๒ กลุ่ม คือ

-กลุ่มที่มาจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ๑๖ คน

-กลุ่มที่มาจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญ ๑๖ คน

**มาตรา ๑๕** กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ

จำนวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของคกก.=๘ คน ดำรงตำแหน่งตามวาระคกก.ที่แต่งตั้ง

กรรมการสภาการพยาบาล  
(วาระ 4 ปี+ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ)

กรรมการที่ปรึกษา => สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิก  
กิตติมศักดิ์ จำนวนไม่เกิน 1/4 ของกรรมการสภา  
มีวาระตามกรรมการสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

การแต่งตั้ง

การเลือกตั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครที่เป็น  
สมาชิกสภาการพยาบาล

- กระทรวงสาธารณสุข 5 คน
- กระทรวงศึกษาธิการ 4 คน (ปัจจุบันเป็น อว.)
- กระทรวงกลาโหม 3 คน
- กระทรวงมหาดไทย 1 คน
- สภาวิชาชีพ 1 คน
- กทม. 1 คน
- นายกสมาคมพยาบาล 1 คน

หากเป็นกรรมการติดต่อกครบ 2 วาระ  
แล้ว และต้องการเป็นกรรมการอีก  
>> เว้น 1 วาระ แล้วเป็นได้อีก

ไม่เกิน 8 คน

เลือกจากสมาชิกสามัญ  
ภายใน 30 วัน

9 คนขึ้นไป

เลือกตั้งจากสมาชิก  
สามัญภายใน 90 วัน

ถ้าวาระเหลือไม่ถึง 90 วัน  
จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้

16 คน

16 คน

ถ้าว่างก่อนครบวาระ

หน่วยงานนั้นๆ เลือกคนมา

32(+1)

นายกเลือกสมาชิกสามัญมาเป็นเลขาธิการ

ถ้าว่างก่อนครบวาระ

## ตำแหน่งในคณะกรรมการ มาตรา ๑๖

นายกสภาการพยาบาล ๑ คน

อุปนายก ๒ คน (คนที่ ๑ และ คนที่ ๒)

คนอื่นๆนอกจากนี้เป็นกรรมการ

นายกสภาการพยาบาล...เลือก

สมาชิกสามัญ (ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘) = เลขาธิการ ๑ คน

กรรมการ = รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เภรณญิก

อย่างละ ๑ คน



## เลขาธิการ ๑ คน

### ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘

กรรมการ...ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
- (๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
- (๓) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

## นายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

๑. กรรมการสภาฯที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ (มาตรา ๑๖)
๒. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาฯให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิชาชีพฯ หรือ ตามมติ คกก. (มาตรา ๒๓)
๓. เป็นผู้แทนสภาฯในกิจการต่างๆ และเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ (มาตรา ๒๓)
๔. มอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้ (มาตรา ๒๓)

## อุปนายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

๑. กรรมการสภาฯที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาฯ (มาตรา ๑๖)

๒. อุปนายกสภาฯคนที่หนึ่ง...เป็นผู้ช่วยนายกสภาฯในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาฯตามที่มอบหมาย และเป็นผู้กระทำการแทนเมื่อนายกสภาฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๓)

๓. อุปนายกสภาฯคนที่สอง...เป็นผู้ช่วยนายกสภาฯในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาฯตามที่มอบหมายและเป็นผู้กระทำการแทน เมื่อทั้งนายกสภาฯ และอุปนายกสภาฯคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๓)

## เลขาธิการ คือ ใคร ??? (มาตรา ๑๖)

๑. สมาชิกสามัญ...ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘
๒. นายกสภาฯเลือกมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๓. เป็นกรรมการ และทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
๔. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
๕. ถูกละการสภาฯ ถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยคณะกรรมการต้องเห็นชอบ

## เลขธิการ...มีอำนาจหน้าที่ (มาตรา ๒๓)

- (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลทุกระดับ
- (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล
- (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพฯ และทะเบียนอื่นๆ
- (ง) ควบคุม ดูแล ทรัพย์สินของสภาการพยาบาล
- (จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

## มาตรา ๒๓

**รองเลขาธิการ...**เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่มอบหมาย และเป็นผู้กระทำการแทนเมื่อเลขาธิการไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**ประชาสัมพันธ์...**หน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เผยแพร่กิจการของสภาฯ ให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข

**เหรียญกษาปณ์...**หน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชีการเงิน และการงบประมาณของสภาการพยาบาล

# คุณสมบัติของกรรมการสภาการพยาบาล???

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙

๑. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
๒. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
๓. ต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๔. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
๕. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเกิน ๒ วาระ

ข้อบังคับสภาฯ

\*\*\* บัตรประจำตัวสมาชิกสามัญ...ต้องไม่หมดอายุ

\*\*\* ต้องไม่ใช่...ผู้มีส่วนรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง

## มาตรา ๒๐

การพ้นตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ  
(ทั้งจากการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง) มีสาเหตุมาจาก...

๑. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๑๓  
(ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑))
๒. ขาดคุณสมบัติของกรรมการ มาตรา ๑๘
๓. ลาออกจากการเป็นกรรมการ



กรรมการสภาการพยาบาล  
(วาระ 4 ปี+ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ)

กรรมการที่ปรึกษา => สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิก  
กิตติมศักดิ์ จำนวนไม่เกิน 1/4 ของกรรมการสภา  
มีวาระตามกรรมการสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

การแต่งตั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงสาธารณสุข 5 คน
- กระทรวงศึกษาธิการ 4 คน (ปัจจุบันเป็น อว.)
- กระทรวงกลาโหม 3 คน
- กระทรวงมหาดไทย 1 คน
- สภาวิชาชีพ 1 คน
- กทม. 1 คน
- นายกสมาคมพยาบาล 1 คน

หากเป็นกรรมการติดต่อกครบ 2 วาระ  
แล้ว และต้องการเป็นกรรมการอีก  
>> เว้น 1 วาระ แล้วเป็นได้อีก

การเลือกตั้ง

ผู้สมัครที่เป็น  
สมาชิกสภาการพยาบาล

ไม่เกิน 8 คน  
เลือกจากสมาชิกสามัญ  
ภายใน 30 วัน  
9 คนขึ้นไป  
เลือกตั้งจากสมาชิก  
สามัญภายใน 90 วัน  
ถ้าวาระเหลือไม่ถึง 90 วัน  
จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้

16 คน

ถ้าว่างก่อนครบวาระ

16 คน

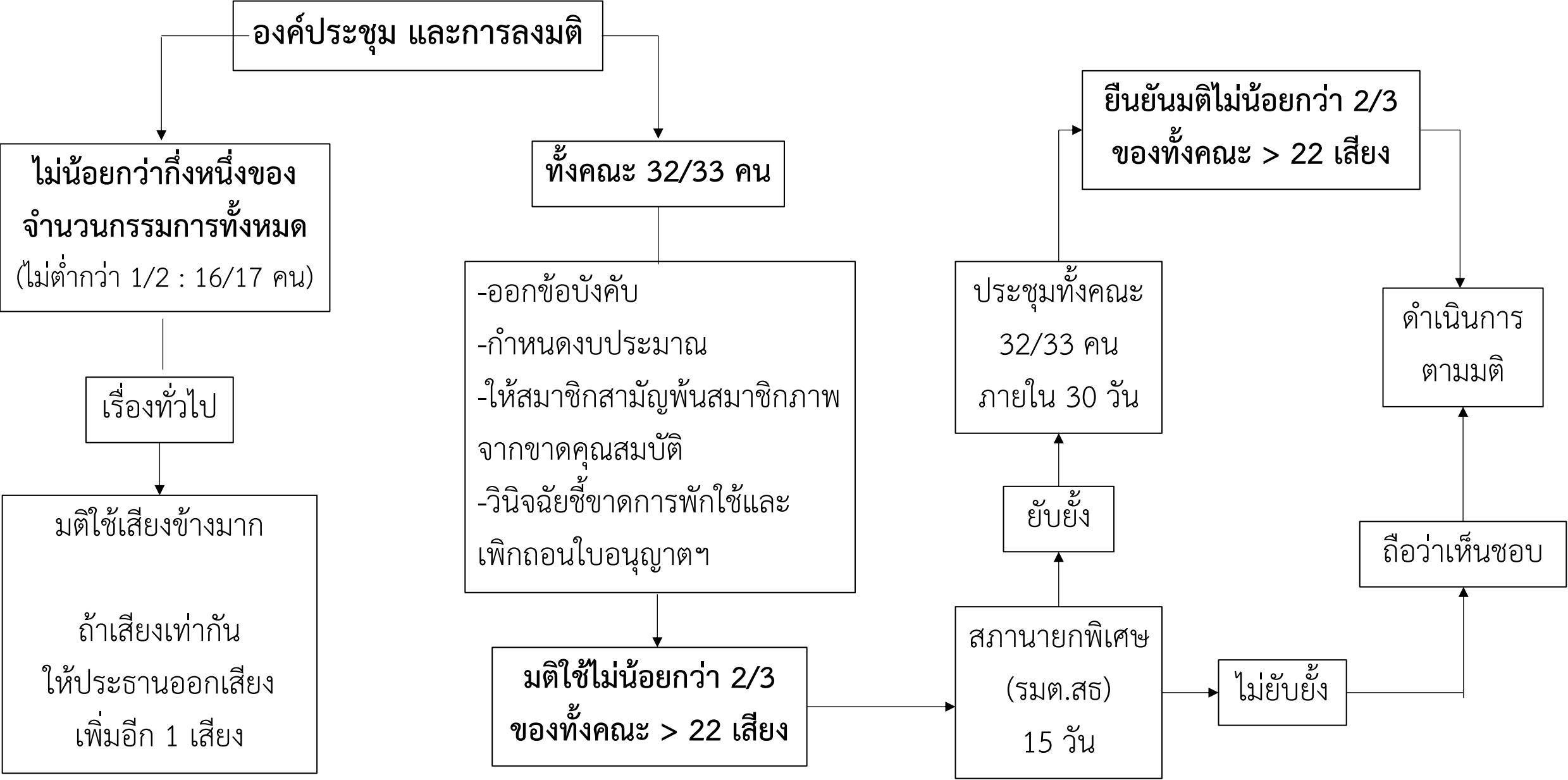
ถ้าว่างก่อนครบวาระ

หน่วยงานนั้นๆ เลือกคนมา

32(+1)

นายกเลือกสมาชิกสามัญมาเป็นเลขาธิการ

หมวด ๔  
การดำเนินงานกิจการของคณะกรรมการ  
มาตรา ๒๔-๒๖



คำถาม... อำนาจหน้าที่ของสภานายกพิเศษ ?

## มาตรา ๒๕

- ▶ เข้าฟังการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล
- ▶ ชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ
- ▶ ส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการสภาฯ  
ในเรื่องต่างๆได้ทุกเรื่อง

## เฉลย... อำนาจหน้าที่ของสภานายกพิเศษ

### มาตรา ๒๖

► ให้ความเห็นชอบมติของคณะกรรมการฯตามที่พ.ร.บ.วิชาชีพฯกำหนดไว้

(๑) การออกข้อบังคับ

(๒) การกำหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล

(๓) การให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม

(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม (๔) และ (๕)

พักใช้ใบอนุญาต

เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๕

การควบคุมการประกอบวิชาชีพฯ

มาตรา ๒๗-๔๕

## บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่สามารถประกอบวิชาชีพได้ (มาตรา 27)

ผู้ที่ทำการพยาบาลหรือผดุงครรภ์แก่ตนเอง

ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นตามหน้าที่ กฎหมาย ธรรมจรรยา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน และต้องไม่ฉีดยาหรือสารใด ๆ ไม่ให้ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลที่สภากาพยาบาลรับรอง และอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภากาพยาบาลรับรอง หรือผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลซึ่งผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้การพยาบาลในการควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายเฉพาะแต่ละสาขา

ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากต่างประเทศ ทำได้เฉพาะครั้งคราวหรือเฉพาะกรณีไม่เกิน 1 ปี ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็นการปฏิบัติราชการ

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบัติรุนแรง

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตามระเบียบที่รมต. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  
ประกอบวิชาชีพที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
พยาบาลในประเทศไทย มาตรา ๓๐,๓๑

๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญแห่งสภาการพยาบาล\*\*
๒. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพฯ โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
เทียบเท่าปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่  
คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรอง
๓. ต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด  
ครบทุกรายวิชา



## คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ มาตรา ๓๐,๓๑

๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญแห่งสภาการพยาบาล\*\*
๒. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพฯ โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศนั้นที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาแล้ว
๓. ถ้ามิได้มีสัญชาติไทย ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากประเทศที่ตนได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรมาแสดง จึงจะได้สิทธิสอบความรู้

## คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ มาตรา ๓๐,๓๑

๔. ถ้าผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศนั้น มีสัญชาติไทย  
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
ในประเทศที่ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ก็ได้
๕. ต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด  
ครบทุกรายวิชา

\*\*\* ข้อสอบที่ใช้ในการสอบเป็นภาษาไทย

ผู้มีสิทธิสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

สมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล

สัญชาติไทย

จบไทย

สอบความรู้ 8 วิชา

จบต่างประเทศ

- มีใบปริญญาของตปท.
- สอบความรู้ 8 วิชา

สัญชาติอื่น

จบไทย

- ยื่นหลักฐานการสมัครเหมือนผู้มีสัญชาติไทย
- สอบความรู้ 8 วิชา

จบตปท.

- ใบปริญญา ตปท.
- ใบประกอบวิชาชีพจากประเทศที่เรียนจบ
- มีภูมิลำเนาและอยู่ไทย > 6 เดือน
- สอบความรู้ 8 วิชา

## การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

กำหนดการสอบเป็นไปตามประกาศสภาการพยาบาล (ส่วนใหญ่ปีละ 3 ครั้ง)

สอบวัดความรู้ทางการพยาบาล 8 วิชา แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60%

ผลสอบเก็บไว้ได้ 3 ปี สอบเฉพาะวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน

ภายใน 3 ปี ถ้ายังสอบไม่ผ่านครบทุกรายวิชา การสอบครั้งต่อไปต้องสอบทั้ง 8 วิชา

ถ้าสอบผ่าน 7 วิชาโดยสอบวิชาผดุงครรภ์ไม่ผ่าน สามารถขอใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ได้ (แต่ไม่ให้นำการผดุงครรภ์มาชดเชย)

ถ้าสอบผ่าน 3 วิชา มารดาทารก+ผดุงครรภ์+กฎหมายฯ สามารถขอใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้น 1 ได้ (ให้บริการได้เฉพาะการผดุงครรภ์)

# วิชาที่กำหนดสอบความรู้...เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. การผดุงครรภ์
๒. การพยาบาลมารดาและทารก
๓. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๔. การพยาบาลผู้ใหญ่
๕. การพยาบาลผู้สูงอายุ
๖. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
๗. การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
๘. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

## ใบอนุญาตมี ๓ ประเภท คือ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

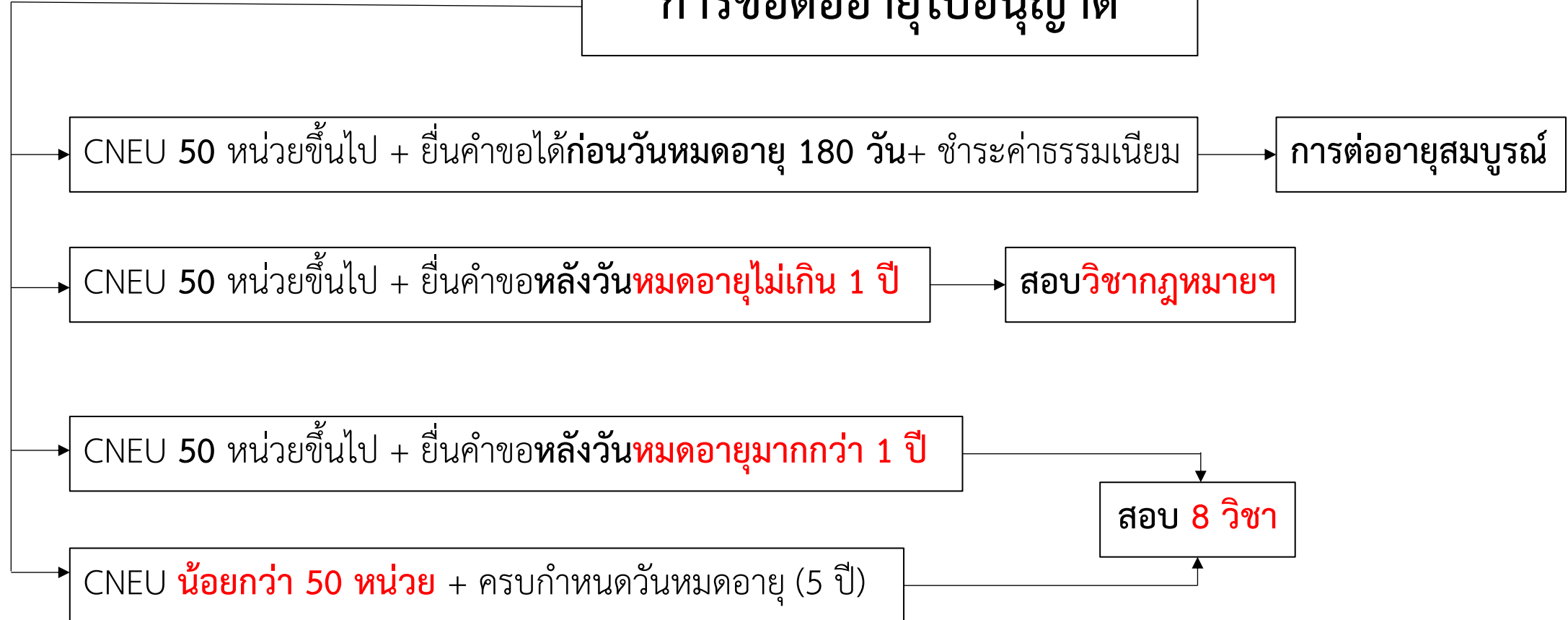
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

\*\*\*แต่ละประเภท มี ๒ ชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

## การขอต่ออายุใบอนุญาต



### มาตรา ๓๓

สิทธิการกล่าวหา หรือ สิทธิการกล่าวโทษ

จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ

ความเสียหาย หรือ ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

รู้เรื่องการประพาศติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้นและ

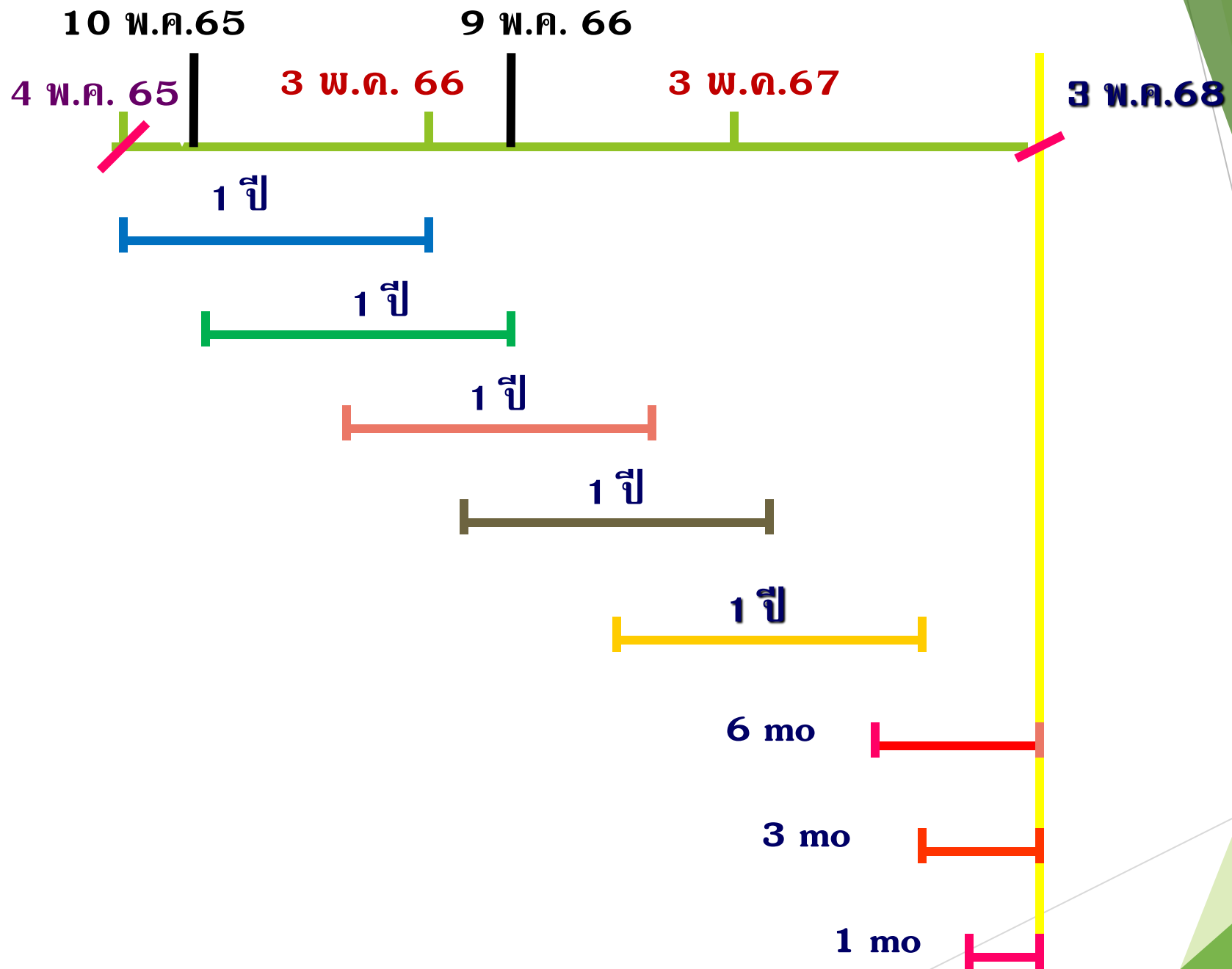
รู้ตัวผู้ประพาศติผิด แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่มีการ

ประพาศติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้น



ผู้มีสิทธิดำเนินการเอาผิดผู้ประกอบการวิชาชีพที่ประพฤติผิด  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ผู้เสียหาย หรือ ผู้แทนผู้เสียหาย **กล่าวหา**  
โดยการทำหนังสือยื่นต่อสภาการพยาบาล
๒. กรรมการ **กล่าวโทษ** โดยแจ้งเรื่องเป็นหนังสือ  
ต่อสภาการพยาบาล



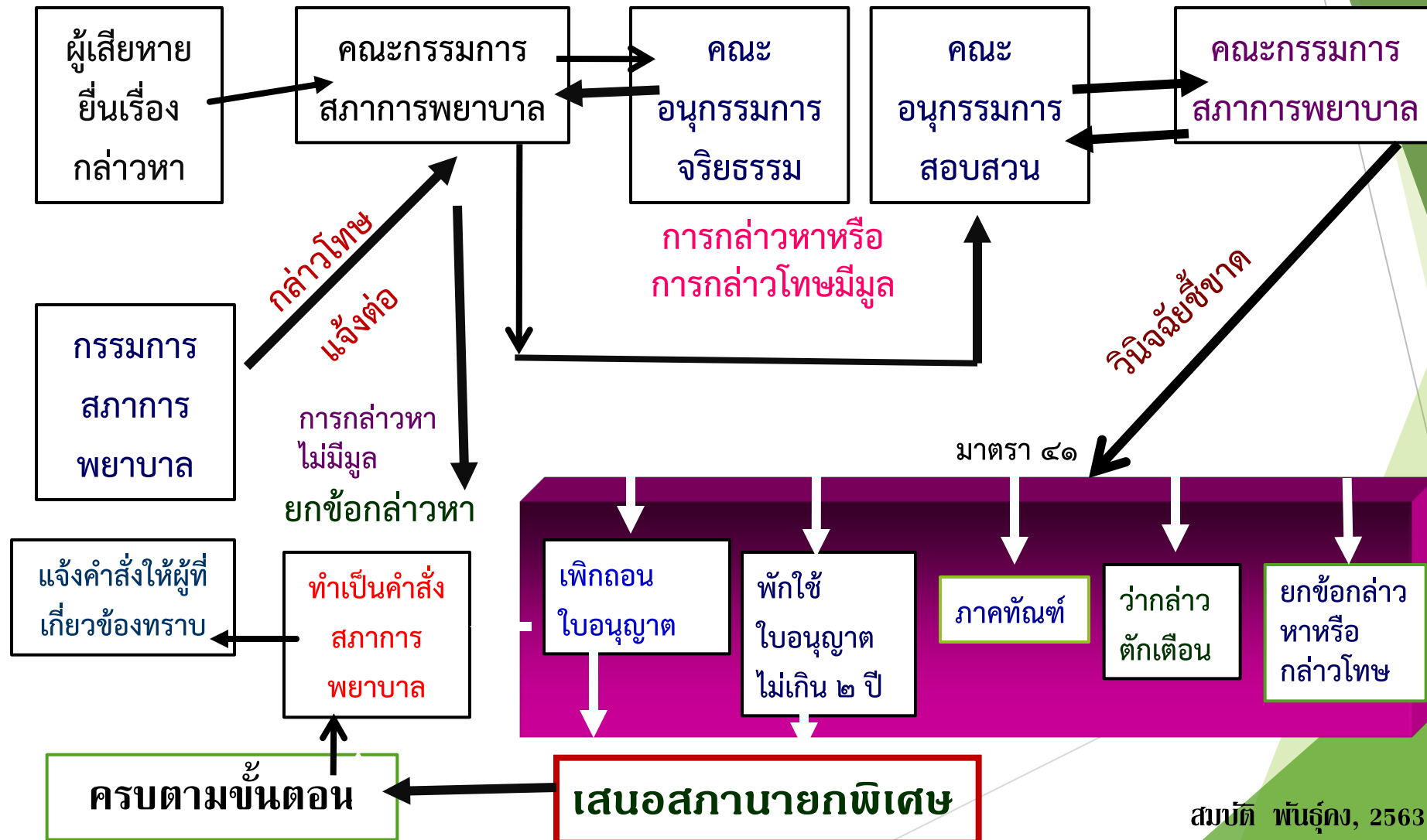
## คณะอนุกรรมการจริยธรรม **มาตรา ๓๕**

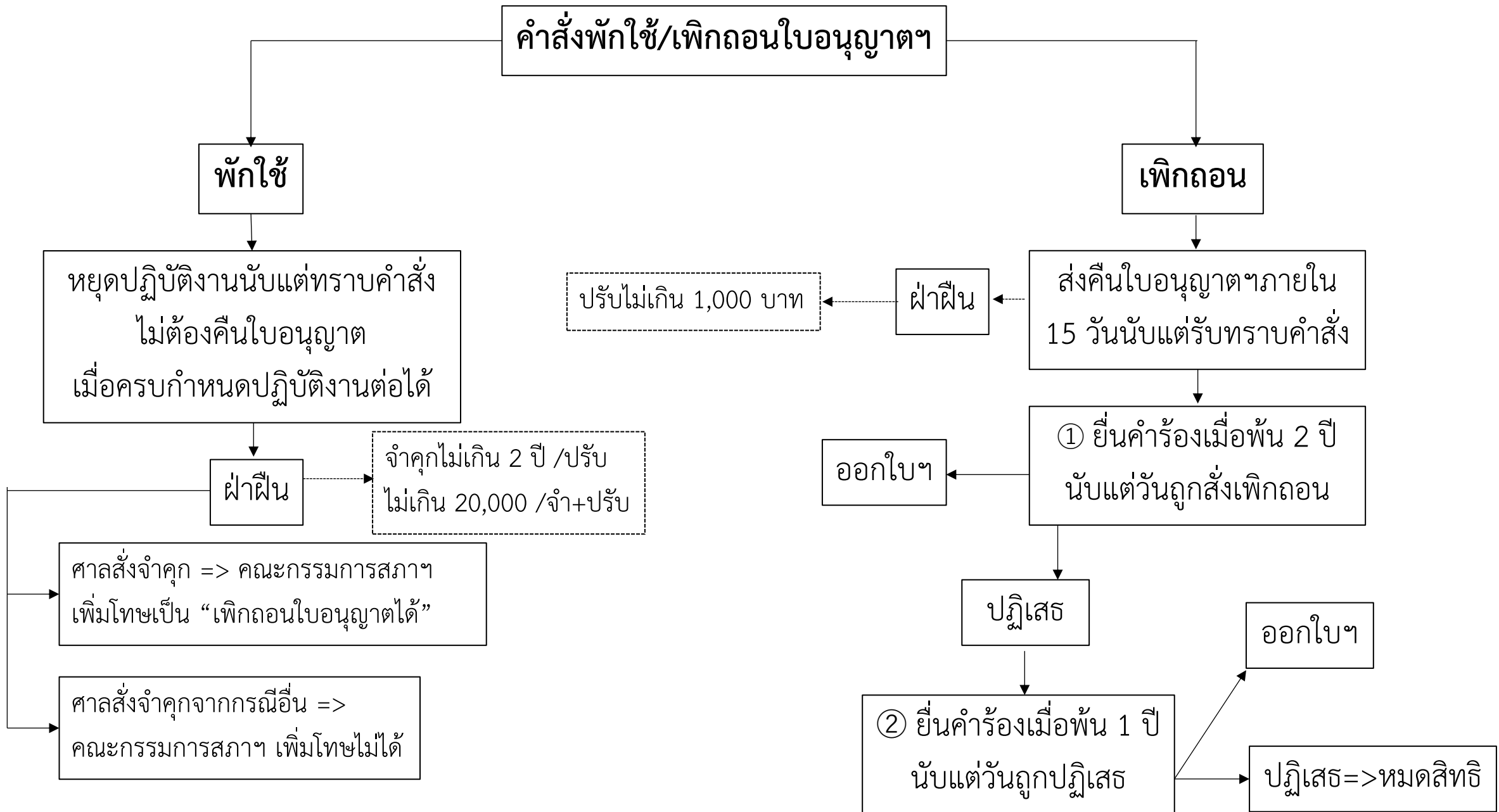
- ▶ แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ
- ▶ มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน และประธานอีก ๑ คน
- ▶ มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อให้ทราบรายละเอียดว่า...ข้อกล่าวหาเป็นมูลหรือไม่ (สืบสวน)
- ▶ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ▶ ทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ

## คณะกรรมการสอบสวน มาตรา ๓๗-มาตรา ๔๐

- ▶ แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ  
มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน ประธานอีก ๑ คน
- ▶ มีหน้าที่**สอบสวน** (รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด)  
สรุปผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นว่าเป็น  
ข้อบังคับใด อย่างไร และเสนอสำนวนการสอบสวน  
ต่อคณะ ก.ก.สภาฯ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
- ▶ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

การดำเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่  
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล





# หมวด ๕ ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ ???

แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มีอำนาจหน้าที่เข้าไปในสถานที่เพื่อ...

มาตรา ๔๕ ทวิ ตรวจสอบใบอนุญาต

ค้น/ยึดเอกสารหลักฐาน/สิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน

ในการพิจารณาหรือดำเนินคดี

\*\*\* เวลาที่กฎหมายกำหนดให้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ได้ คือ

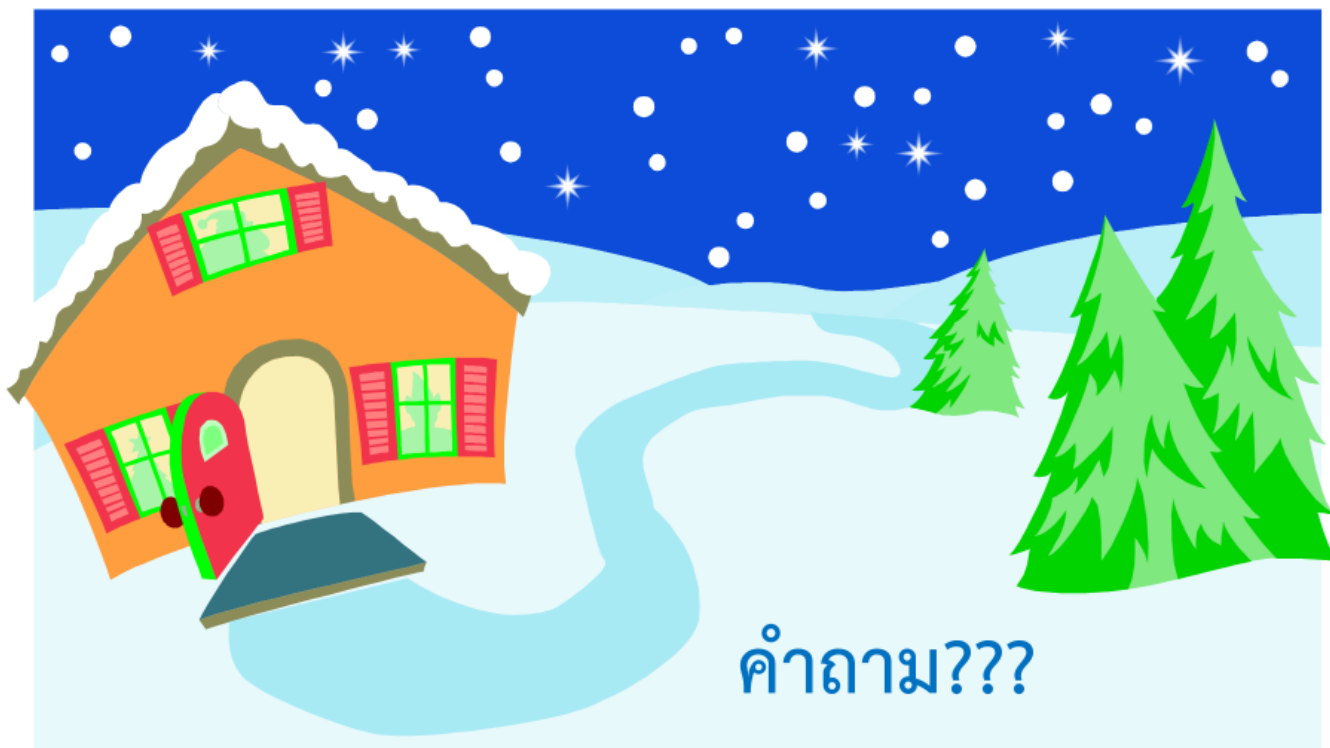
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือ เวลาที่สถานที่ดังกล่าวทำการ

ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร  
ประจำตัว... (ม.๔๕ ตร)

ให้ผู้รับผิดชอบ / ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่อำนวยความสะดวก  
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.๔๕ เบญจ)

ผู้ไม่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน / ปรับไม่เกิน  
หนึ่งพันบาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๔๘ ทวิ)





ขอให้โชคดีในการสอบ...นะ